

ORBITLY — TÉRMINOS DE USO Y CONDICIONES DEL SERVICIO

Versión: 2.1 | Fecha de vigencia: 1 de enero de 2025 | Departamento: Legal

1. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS

Al acceder o utilizar la plataforma Orbitly (en adelante "el Servicio"), usted (en adelante "el Usuario" o "el Cliente") acepta estar legalmente vinculado por estos Términos de Uso. Si accede al Servicio en nombre de una empresa u organización, declara tener autoridad para vincular a dicha organización con estos términos.

Orbitly Technologies S.A. de C.V. (en adelante "Orbitly"), con domicilio en Avenida Insurgentes Sur 1602, Piso 8, Colonia Crédito Constructor, Ciudad de México, C.P. 03940, se reserva el derecho de modificar estos términos en cualquier momento. Las modificaciones serán notificadas con al menos 30 días de anticipación por correo electrónico.

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Orbitly es una plataforma de software como servicio (SaaS) que proporciona herramientas de gestión de proyectos, colaboración de equipos y productividad empresarial accesible mediante navegador web y aplicaciones móviles.

El Servicio incluye según el plan contratado: gestión de tareas y proyectos, almacenamiento de archivos, herramientas de colaboración en tiempo real, reportes y análisis de productividad, integraciones con terceros y acceso a la API REST de Orbitly.

Orbitly se compromete a mantener una disponibilidad del servicio de al menos 99.9% mensual para planes Business y 99.95% para planes Enterprise, excluyendo mantenimientos programados notificados con 48 horas de anticipación.

3. REGISTRO Y CUENTAS DE USUARIO

3.1 Elegibilidad

Para usar Orbitly debes tener al menos 18 años de edad o la mayoría de edad legal en tu jurisdicción. Las cuentas de organizaciones educativas pueden ser administradas por personal mayor de 18 años para uso de menores bajo supervisión.

3.2 Información de Registro

El Usuario se compromete a proporcionar información verdadera, precisa y completa durante

el registro y a mantenerla actualizada. Orbitly no se hace responsable de problemas derivados de información incorrecta proporcionada por el Usuario.

3.3 Seguridad de la Cuenta

El Usuario es responsable de mantener la confidencialidad de sus credenciales de acceso. Debe notificar inmediatamente a Orbitly en security@orbitly.com ante cualquier uso no autorizado de su cuenta. Orbitly no será responsable por pérdidas derivadas del uso no autorizado de credenciales del Usuario.

3.4 Cuentas Corporativas

En cuentas con múltiples usuarios, el administrador principal es responsable de gestionar los permisos y accesos. Al desactivar un usuario, sus datos permanecen asociados a la organización y no son eliminados automáticamente.

4. PLANES, PRECIOS Y FACTURACIÓN

4.1 Planes Disponibles

Orbitly ofrece cuatro planes de suscripción: Free, Starter, Business y Enterprise. Las características específicas de cada plan están detalladas en orbitly.com/precios y pueden ser modificadas con notificación previa de 30 días.

4.2 Facturación

Las suscripciones se facturan de forma mensual o anual según la elección del Cliente. Los cargos se realizan al inicio de cada período de facturación. Todos los precios se expresan en dólares estadounidenses (USD) salvo acuerdo contrario en contratos Enterprise.

4.3 Impuestos

Los precios listados no incluyen impuestos locales aplicables. En México se agregará IVA del 16%. En otros países se aplicarán los impuestos correspondientes según la legislación local vigente.

4.4 Retrasos en el Pago

Si un pago falla, Orbitly intentará el cobro nuevamente durante 7 días. Si el pago no se regulariza, la cuenta será suspendida temporalmente. Después de 30 días de suspensión sin regularización, la cuenta podrá ser cancelada y los datos eliminados con notificación previa.

5. USO ACEPTABLE

5.1 Usos Permitidos

El Servicio puede utilizarse para gestión de proyectos empresariales y personales, colaboración entre equipos de trabajo, almacenamiento y compartición de documentos de trabajo y automatización de flujos de trabajo empresariales.

5.2 Usos Prohibidos

Queda expresamente prohibido usar el Servicio para: almacenar o transmitir contenido ilegal, difamatorio, obsceno o que infrinja derechos de terceros; enviar spam, phishing o cualquier comunicación no solicitada masiva; intentar acceder sin autorización a sistemas de Orbitly o de otros usuarios; realizar ingeniería inversa, descompilar o desensamblar cualquier componente del Servicio; revender, sublicenciar o transferir el acceso al Servicio a terceros sin autorización expresa; usar el Servicio para actividades que violen leyes aplicables en cualquier jurisdicción.

5.3 Límites de Uso

Orbitly puede establecer límites razonables de uso para garantizar la calidad del servicio para todos los usuarios. Usos que excedan significativamente el promedio pueden resultar en restricciones o en la recomendación de migrar a un plan superior.

6. PROPIEDAD INTELECTUAL

6.1 Propiedad de Orbitly

Orbitly y sus licenciantes son propietarios exclusivos de todos los derechos sobre el Servicio, incluyendo software, diseños, logos, marcas registradas y documentación. Estos Términos no otorgan ningún derecho de propiedad intelectual sobre el Servicio al Usuario.

6.2 Propiedad del Usuario

El Usuario retiene todos los derechos sobre el contenido que sube o crea dentro del Servicio. Al usar el Servicio, el Usuario otorga a Orbitly una licencia limitada, no exclusiva, para almacenar y procesar dicho contenido únicamente con el fin de prestar el Servicio.

6.3 Retroalimentación

Si el Usuario proporciona sugerencias o comentarios sobre el Servicio, Orbitly puede utilizarlos libremente para mejorar el producto sin obligación de compensación.

7. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

El tratamiento de datos personales se rige por la Política de Privacidad de Orbitly disponible en orbitly.com/privacidad, la cual forma parte integral de estos Términos. Orbitly cumple con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) de México y el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea.

Los datos del Usuario se almacenan en servidores ubicados en Estados Unidos y Brasil con las garantías de transferencia internacional aplicables. El Usuario puede solicitar acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales escribiendo a privacidad@orbitly.com.

8. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

En la máxima medida permitida por la ley aplicable, Orbitly no será responsable por daños indirectos, incidentales, especiales o consecuentes, incluyendo pérdida de beneficios, pérdida de datos o interrupción del negocio, incluso si Orbitly fue advertida de la posibilidad de dichos daños.

La responsabilidad total de Orbitly hacia el Usuario por cualquier reclamación no excederá el monto pagado por el Usuario en los 12 meses anteriores a la reclamación.

9. TERMINACIÓN

9.1 Por el Usuario

El Usuario puede cancelar su cuenta en cualquier momento desde la configuración de su cuenta. La cancelación tiene efecto al final del período de facturación vigente.

9.2 Por Orbitly

Orbitly puede suspender o terminar el acceso del Usuario con notificación inmediata en caso de violación de estos Términos, actividad fraudulenta o ilegal, falta de pago después del período de gracia o por razones de seguridad.

9.3 Efectos de la Terminación

Tras la terminación, el Usuario tiene 60 días para exportar sus datos. Pasado ese plazo, los datos serán eliminados permanentemente de los servidores de Orbitly.

10. DISPOSICIONES GENERALES

10.1 Ley Aplicable

Estos Términos se rigen por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. Cualquier disputa será resuelta ante los tribunales competentes de la Ciudad de México.

10.2 Divisibilidad

Si alguna disposición de estos Términos es declarada inválida, las demás disposiciones continuarán en plena vigencia.

10.3 Acuerdo Completo

Estos Términos, junto con la Política de Privacidad y cualquier acuerdo adicional firmado, constituyen el acuerdo completo entre el Usuario y Orbitly.

10.4 Contacto

Para cualquier consulta sobre estos Términos: legal@orbitly.com | +52 55 4789 2341 | Lunes a viernes 9am-6pm hora Ciudad de México.